ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުހައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިދާން" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓުތަކުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހުރަހަގާތައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ ކުރި ޢަމަލެއް ނެތުމުން، އިސްތިޙްޤާޤު ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕެލްގެ ދަށުންވެސް އެ ވައުދު ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާތިލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުފީލަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވި ކްރިސްޓޮފަރ ޕީޓަރ ނިކޮލާގެ ހުށަހެޅުން ހިއްސާކުރަމުންދާކަމާއި، (ހަމަޔު ޖަހާކަ) އާއި އުޅަނދު ވިއްކާނީ އަގާ ދެލަކު ހުރި ފަރަގު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ދައްކާނަން ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް، އެއީ އެ އުޅަނދު ގަން އެއް އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމި އޮންނާގެ ބަޔާނެއް ކަމުގައިވާތީ ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދަން ބޭނުންވާކަން ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަށް އެއްބަސް ޝަރުޠުތަކާއި ނިންމަވަން މުހައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ކްރިސްޓޮފަރ ޕީޓަރ ސިޔާ ވަގަށް ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އުޅަދުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ އަދި އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް ދޫކުރިއެވެ. 3 އޮކްޓޫބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކްރިސްގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ފަހުން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެފުށުގައިވާ ފަދަ 31 ޖަނަވަރީ 2015 ގެ ކުރިން ދައްކާނަމޭ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސާފުކޮށްދީފައެވެ. އެ އީމެއިލަށް ޖަވާބު ދެއްވައި، އޭނާ ވައްޓާލާ ޕްރޮފިޓް ދެއްކުމުގެ ވަޢުދެއް ނެތްކަމަށް، އެއީ އިޤުރާރެއް ނޫންކަމަށް، އޭނާ ބަރުފީލާގެ ވަކި ޕެސެންޓެއް ނޫންކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އެއްވެސް ގޮތެއް އެހެންނަމަވެސް ނިންމަކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޖ ރ. އަލިފާ ސިންގެ އިންވެސްޓްކުރި "ބަތުރިޔަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ އުޅަނދު ކުރި އަގެއްގައި ވިއްކާލައިދޭކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޮންނާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދި، ޖ ރ. އަލިފާ ސިންގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަނބުރާދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްޗަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލްކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ ރ. އަލިފާ ސިންގެ އަތުން US$ 150,000.00 ދިންކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަނީ، ޝަރުތެއް ނެތި ދިންކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއާކަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ޝަރުތެއް ނެތް އަދި މަންފާއެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުގައި ނޫން ހުށަހެޅުމަކީކަމަށް ޖ ރ. އަލިފާ ސިންގެ އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބުނެވުނު އީމެއިލްތަކާއި ބަދަލުކުރެވުނު އިތުރުގައި، ޖ ރ. އަލިފާ ސިންގެ އާއި ކުރިއްސޮބުގެ ދީބަރު ނިކާތާ ގުޅުން އެ ދުވަސް އެއްބަސްވުމުގެ ވޮޓްސްއަޕް ރެކޯޑިންގައި ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ޖ ރ. އަލިފާ ސިންގެ އަތުން އެ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ ރ. އަލިފާ ސިންގެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އެނގިގެން، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ނިޔަކަމުގައިވާ، ޕްރޮވިޒަން އެގްރިމަންޓުގެ މަފްހޫމު މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލައަށް ތަތުބީޤު ނުކުރެވޭނެކަން؛
5. ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަންދުވާ އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާ ހާލަތެއްގައި، މި ހުށަހެޅުމުގައި މުގާބިލުގައި އޮތީ ޝަރީޢަތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޖ ރ. އަހަގާ ސިވަށްގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޖ ރ. އަހަގާ ސިވަށްގެ އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ގާނޫނީ ގޮތުން ބަސްދީފައިވާ އެއް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވަޢުދުގައި ނުތަޅާކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޖުތިމާޢުގައިވާ "ގޮތުގެ ހިތަދާރިކަން" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނުކުރެވޭ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް އޮތް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށް ބުނެވިދާނެ ބަސްތަކެއް، ޖ ރ. އަހަގާ ސިވަށްގެ ދިނުމުގެ ވަޢުދު އެ ހުށަހެޅުމަކަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމުގެ ޝަރުޠަކަށް ޖ ރ. އަހަގާ ސިވަށްގެ ސާފު ބަޔާން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ، ދެފަރާތް ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮސީޖަރަލް އުސޫލުތަކާ މަޝްވަރާގެ ތަކުރާރުވަމުން ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަޝްވަރާ މި މައްސަލައިގައި ޙަވާލު ނުކުރެވުނުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ކޮރެސްޕޮންޑެންސް އުފެދުނު ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވަނީ ސީދާ ޖ ރ. އަހަގާ ސިވަށްގެ އާއި ކޮރެސްޕޮންޑެންސް ގެންގުޅުނު ކަމަށް ދެފަރާތުން ތަފާތުވެފައިވާ ކަމަށާއި، މުޢާމަލާތު ނަޝީދު ވެފައިވާ ވަކިން ބޭނުންވާވެސް ޖ ރ. އަހަގާ ސިވަށްގެ ހޯދައިދޭނެ އެއްވެސް ނުވާކަމަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮސީޖަރަލް އުސޫލުތަކާ ތަޢާރަޟުވާގޮތަށް ހައިކޯޓުން އެ ޙަވާލާ އިސްތިއުނާފު ވަކިވެފައިވާ ދާއިރާގެ ދަށުން، މި ޙަވާލާ ތަޢާރަޟުވާކަން ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙަވާލާ ދަށަށް ގެންނިޔަ ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށް ނުވާ ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މުދަލުގެ ވިއްކުމާ އާންމުގެ މައްސަލަތަކަށް ތަޢާރުޒުވާ" މި މާނައިގައި ކިރިޔާ ދަށުގެ ދަރިވަރުންގެ ގޮތުން ދީފައިވާ އަމުރާ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މުދަލު ވިއްކުމާ ބެހޭ ތަކުރާރުކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ތަޢާރުޒު ކިރިޔާ ދަށުގެ ދަރިވަރުންގެ ގޮތުން ނުވާ ކަމަށާއި، މުދަލުވިކުމުގެ މައްސަލަ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަލާފައިވާ ގޮތް ވާދިލާ ޚިޔާލުތަކާ ހަމަޔަކަށް އެކީގައި ގޮތެއް ނުކުރެވޭކަން، ވިއްކުމާ ގުޅޭގޮތުގެ ނުކުތާގައި ޝަރުޢީ ދަލީލެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތެއް ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާނެ ތަނެއް ނެތްކަން، އެއްބަސް ފަނޑިޔާރުން އިބްތިދާއީ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔާއި ފަނޑިޔާރުން ބޮޑުވެރި ރައުޔާއި ފަނޑިޔާރުން ބިނާކޮށް، 14 އޮކްޓޯބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާޟީ އުސްތާޛުވައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރައްވި ޤާޟީ އުސްތާޛުވަކާއި މެދު ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދުނީއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޭގެން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ތަޢައްޔަން ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދުވާ ބަނދުވުމެއްކަމުގެ އިޤްރާރުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަޑުގެ ބާރު ދަށްކޮށް ހިނދުކޮޅުތަކުގައި، ކޮން އިރަކުކަމެއް، ބަޔާންނުކުރާ، ވިޔަސް ދައްކާނަމަ "ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިދާނެ" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ ނޭނގޭ އަދި އޭގެން ނުފިލާގޮތަކަށް އޮތް އިބާރާތެކެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދޭނެ ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އަންގައިދިނަކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރު ގޮތެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްއިރުނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރަނީ އާންމުކޮށް އެފަދަ ކަންތަކުގައި ކުރާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަކީ އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތަކުން ޝަރުޠުފުރިކަމުގެ ނިޔަތަކަށް ސާފުބަހުން ބުނެ، އެ ހުށަހެޅުމަކީ ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ނަޒީރު ފޭސުނިއްނާ (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުމަށް ލާޒިމުވާ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިނަމަ، ތަންފީޒުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ. ފައިސާ ދިނުމަކީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަމާއި، އެކަން ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން، ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން ސާފުބަހުން ޤަބޫލުކުރެވިފައިވާނަމަ، އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ.

8. އިސްތިހާރު ފުރުޞަތުގައި ވަޢުދުގެ މަޤްޞަދަކީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ބުރަވުމެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުކޮށްދިނުމަށް، ވަޢުދުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާގޮތަށް ބުނާ ބަހަކަށެވެ. އެއީ ވަޢުދުވާ ފަރާތުގެ އިލްތިޒާމީ އިރާދާއެކެވެ.

9. ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމާމެދު ފިޤުހު އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ވަޢުދުވި މީހާގެ މައްޗަށް އެކަން ލާޒިމުކޮށްދޭކަށް ނުވަތަ ތަންފީޒުކޮށްދޭކަށް ޖެހޭތޯއާމެދު، ފިޤުހު އިލްމުވެރިން ހިޔާލުފުޅު ތަފާތުވެގެންވެއެވެ.

10. "މިނިވަންގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބަސްފުޅަކީ، އެ ބަސްފުޅުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ޚިޔާލީ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހީވެފައި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތަޖުރިބާގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ފަދަ، މުޢާހަދާއެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަލަހައްޓާފައިވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވެގެންވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވީ މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެވަގުތު ވަޢުދު ފުއްދުމަށް ޒޯރުކުރެވޭ ގޮތެއް ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމީ ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޢީގޮތާ ދިޔާނަތުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްސަލަ ބަދަލުވާ ކުރަމުވާނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ދިޔާނާގެ ގޮތުން ލާޒިމުވާނެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އުޒުރެއްގެންނާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

13. ވަޢުދު ހައްދުވާ ފަރާތުން ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ސިވިލް ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިހުތިޔާރުގައި ކުރި އިޤްރާރަކީ، ވަޢުދުކުރި ފަރާތް ބަނދެވޭނޭ ކަރި އަދާލުތަކުގެ ކަމުގައި ނިސްބަތްވާނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ބަޔާންކުރެވޭ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމުން ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގަތުމުން ދުރުވެ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވީ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމުން ގެއްލުން ލިބޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ ވަޢުދުގެ ގޮތުގައި މަނާވެގެންނަވާނެއެވެ. އެ މަފްހޫމު ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދަފާޢުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެނެވޭ ދަލީލެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވާތީ، ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާއެއް ނޫނެވެ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދު ރައްދުވީ ފަރާތާ އިދިކޮޅަށް ކޮންޓްރެކްޓުވާ ބަދަލުގެ ދިފާޢުގައި އެކަށޭނެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޖަންސް އެޓް ދަ ސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާލުމުން އިސްވެދެން އައި ގޮތަށް، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެވިފައިވާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ ބަދަލުވެ އަންނަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެއަށް ބަރޯސާވެވޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ނުވާ ފަރާތުން، ވަޢުދުފުއްދުން ޤަބޫލުކުރުން އެ ވަޢުދުވި ފަރާތުން ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވުމާއި، ވަޢުދުވި ފަރާތަކަށް އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުމުން، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ބާޠިލުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަބްދައު ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ހައްދުވާ ފަރާތަށް އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ކަމެއް ކަމަށްވުން، ވަޢުދު ކޮށްދިނުމަށް ކަމަކަށް ނިސްބަތްކުރަނީ އެކަށައެޅޭ (ސިވިލް ރިލޭޝަންސް) ވަޢުދުވި ފަރާތް ވެފައި، ވަޢުދު ހައްދުވާ ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ކަންކަން ކުރުމާއި، އެ ބަރޯސާވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުމާއި، ގެއްލުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ދެއްކުމާ ނުދެކޮޅު ކުރިމަތިވާ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު، ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ގޮތުން ލާޒިމުވާ ކަމެއް ކަމުގައި ބާރުވާނެއެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކާގެ ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދުގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވުމާއި ގެއްލުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކާން ރިސްޓޭޓްމަންޓްގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަށް ދާންޖެހޭހާ އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީމް ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީމް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ލާޒިމުވާ އުންސުރުތައް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.
2. އެ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިއްޔާ، ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އުންސުރުތައް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ގަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ގަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވެސް؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައި ވެސް؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވެސް؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމްވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ގަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެމައްކަން އަށަރެއް (ވަޢުދު ރައްދުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އެކަށީގެންވާ (ސިގްނިފިކަންޓް) ވަޢުދެއްކަމުގައިވެސް؛
2. ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (މުޤާބިލެއް ނެތްނަމަވެސް) ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުރި ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އޭނާއަށް މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފުން ސަލާމަތްވެވޭނީ ހަމައެކަނި ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އަންގައިގެން ކަމުގައިވެސް؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް މުނާ ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް މުނާ އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބެލޭ ބެލުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ދިމާއަށްކޮށްތަކުގައި ނުވާކަމަކަށް ބެހޭނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ގޮތުން ބަހުސްވާ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދިނުން ލާޒިމުކަން؛ މިއެވެ.